



Le jeu des 10 erreurs

Errreur, négligence, nonchalance : nous pouvons tous, au cours de notre carrière et pour toutes sortes de raisons, manquer de rigueur. Voici l'histoire de l'ingénieur Méo qui, sans le vouloir, prend de mauvaises décisions, les unes après les autres. Saurez-vous les reconnaître ?

LE NOUVEAU PROJET DE MÉO

Méo a déjà mené à bien plusieurs études environnementales, phases 1 et 2, pour son client Bob. Celui-ci lui demande maintenant de concevoir l'installation septique du chalet qu'il se fait bâtir sur les rives du lac Bleu. Malgré sa méconnaissance de ce champ de pratique, Méo accepte le mandat. «Après tout, pense-t-il, c'est un petit chalet, je pourrai bien me débrouiller !» Il assure donc à Bob qu'il est parfaitement capable de concevoir les installations septiques.

En visitant les lieux, Méo est emballé par le projet résidentiel. C'est un endroit formidable et les chalets du promoteur sont enchanteurs. N'y tenant plus, Méo achète le terrain adjacent

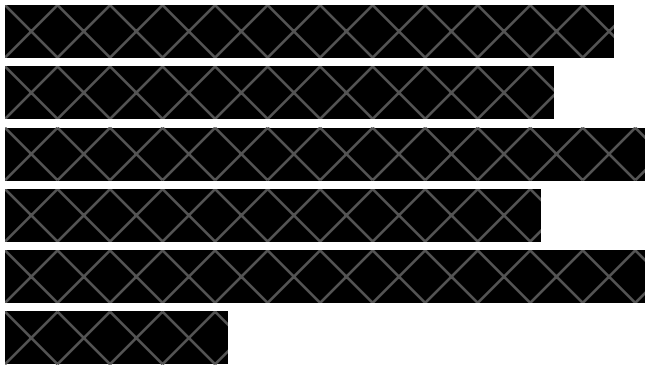
à celui de son client Bob et convainc sa sœur Jeanne d'en faire autant.

Enthousiasmé, Méo promet à Bob et à Jeanne, malgré un agenda complet, qu'il concevra les installations septiques des trois futurs chalets dans des «délais record» afin d'obtenir rapidement les permis municipaux et de lancer la construction dès l'arrivée du printemps. «En bonus, se dit Méo, je pourrai partager mes honoraires professionnels entre Bob et Jeanne.»

LES PLANS ET DEVIS

De retour au bureau, Méo demande à Joe, son dessinateur principal, de dessiner les plans et devis des trois installations septiques. Joe avise alors Méo qu'il n'a pas les connaissances nécessaires pour faire un tel travail, mais Méo insiste et, malgré ses réticences, Joe finit par s'y mettre.

Débrouillard, Joe s'informe auprès de la municipalité de Lac-Bleu et du promoteur, et apprend que la plupart des



propriétaires riverains ont une installation septique de type ABC. Le promoteur lui fournit même gracieusement une copie de plans et devis modèles des chalets et installations septiques proposés autour du lac Bleu.

En s'appuyant sur les certificats de localisation des terrains, Joe reproduit les plans du promoteur et positionne les installations aux endroits qu'il juge appropriés pour chacun des terrains. Il ajoute certains paramètres tirés des plans du promoteur et les caractérisations des sols de la région, trouvées sur Internet.

Méo est ravi. Les plans sont, selon lui, parfaits. «Après tout, ils ne servent qu'à obtenir des permis.» Joe avise cependant Méo que des études de sols devraient être menées et que les plans devraient être vérifiés par une personne compétente en la matière. Méo se dit : «Pas le temps ! De toute façon, ce sont des terrains adjacents qui présentent vraisemblablement les mêmes conditions, et les plans du promoteur devraient être fiables.» Méo signe et scelle les plans et devis sur-le-champ et les fait parvenir à la municipalité.

LA MUNICIPALITÉ

Méo réalise son rêve : il aura enfin son havre de paix en pleine nature ! Il envoie ses factures d'honoraires – il demande le tiers de la somme globale à sa sœur et les deux autres tiers à son client –, tout en informant ceux-ci que les plans et devis sont déjà soumis à la municipalité.

Trois semaines plus tard, Méo reçoit un avis de refus de la municipalité. Selon l'agent responsable de la délivrance des permis, les plans et devis déposés ne sont pas conformes aux règlements applicables, notamment le règlement Q-2 r. 22. Du coup, Méo réalise l'ampleur de la tâche et de sa méconnaissance de la réglementation applicable. Il contacte alors un ingénieur de sa connaissance et lui confie le mandat de préparer les plans et devis de l'installation septique de son chalet.

[REDACTED]

Quelques jours plus tard, il informe Jeanne et Bob que la municipalité de Lac-Bleu est très exigeante en matière de protection de l'environnement et qu'elle refuse de délivrer les permis. De ce fait, il se retire du dossier et leur suggère de se trouver un autre ingénieur afin de répondre aux exigences de la municipalité. Méo s'est tellement emballé pour le beau projet de posséder son chalet qu'il en a oublié ses obligations professionnelles. Était-il de mauvaise foi ? Probablement pas, mais s'est-il acquitté de ses obligations professionnelles avec intégrité ? (CD*, art. 3.02.01.)

A-t-il tenu compte des conséquences de ses travaux sur l'environnement, la vie, la santé et la propriété de toute personne ? (CD, art. 2.01.)

S'est-il acquitté de ses obligations avec toute l'indépendance professionnelle requise ? (CD, art. 3.05.03.)

Est-ce que son inconduite professionnelle est telle qu'elle constitue un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession ? (CP**, art. 59.2.)

À titre de pair, qu'en pensez-vous ? Et selon vous, qu'en penseraient ses clients et le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec ?

* CD : Code de déontologie des ingénieurs.

** CP : Code des professions.